

1500120-22.2022.8.26.0511

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... disseram que dois foram os autores do roubo.

Ainda, os mesmos depoimentos provam a ocorrência da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, sendo desnecessária a apreensão da arma de fogo:

"ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme da vítima.

Negativa do réu isolada. Manutenção das majorantes. Desnecessidade da apreensão da arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500120-22.2022.8.26.0511 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-22.2022.8.26.0511

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON WILLIAMS MAGDALENO VICENTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos,

JACKSON WILLIAMS MAGDALENO VICENTE, vulgo "Jaco", nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de abril de 2022, às 19h00h, na Rua Antonio Ferraz de Almeida, nº 240, Bairro Jardim Palmares, na cidade de Saltinho/SP, na companhia de RICHARD GABRIEL ALVES VELHO, vulgo "Palhacinho" (extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, conforme fls. 152), previamente ajustados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dois notebooks, três aparelhos celulares, duas TV's, três malas de viagem, um agasalho, um par de tênis, um relógio de pulso, um brinco de ouro, um colar, uma corrente de bijuteria, uma aliança de ouro e o veículo VW/Virtus, placas GCG-7H64, pertencentes às vítimas Norival Robinson Jeronymo e Maria Roseli Jeronymo. Narra a denúncia que os acusados se ajustaram para a prática de roubo. No dia dos

fatos se dirigiram ao local acima mencionado se utilizando de uma moto, adentraram na residência e, empunhando armas de fogo, abordaram as vítimas e anunciaram o assalto.

Em seguida, subtraíram os bens acima descritos. Ato contínuo, ambos se evadiram na posse dos bens, sendo que um deles fugiu se utilizando do veículo da vítima VW/Virtus, placas GCG-7H64.

A denúncia foi recebida em 06/05/2022 (fls. 89/90). O réu foi citado (fls. 162). Defesa preliminar apresentada (fls. 169/170). Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 172).

Durante a instrução foi colhida a prova oral.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública pugnou pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

Autoria e materialidade delitiva foram provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelo relatório de investigações de fls. 8/11, pelo auto de reconhecimento pessoal de fls. 55 e pela prova oral.

Na fase policial (fls. 62), o acusado negou o crime.

Interrogado (gravação), novamente negou o crime. Disse que conheceu RICHARD GABRIEL e que sabia que ele estava envolvido em diversos roubos, porém nunca o acompanhou em qualquer atividade ilícita.

NORIVAL, uma das vítimas, foi ouvido pela autoridade policial (fls. 12) e reconheceu o réu. Durante a audiência, depois de novamente reconhecer o réu, disse que no dia dos fatos chegou na casa de sua irmã e pouco depois duas pessoas desconhecidas entraram no imóvel. Ambos estavam armados, mandaram que os moradores se deitassem, os ameaçaram e passaram a recolher os objetos de valor que encontraram. Empreenderam fuga alguns minutos depois levando seu veículo. O acusado estava usando capacete com a viseira aberta e foi possível ver com detalhes seu rosto. De tudo que foi levado apenas o carro foi recuperado.

MARIA ROSELI, também vítima, foi ouvida durante o inquérito (fls. 13 e fls. 55/56) e reconheceu o réu. Em juízo, mais uma vez reconheceu o acusado e, depois, prestou declarações idênticas às de NORIVAL.

MARCELO, policial civil, expôs que já vinha investigando o acusado e seu comparsa "Palhacinho" por outros roubos e furtos ocorridos nesta cidade. Ao receber a notícia do roubo descrito na denúncia percebeu que as características dos autores coincidiam com as características do acusado e de "Palhacinho". As vítimas foram levadas à Delegacia e reconheceram o acusado. Ambos foram localizados e "Palhacinho" foi morto em confronto com a polícia. O acusado conseguiu empreender fuga, porém foi localizado e preso.

Dessa forma, vejo que o réu foi reconhecido pelas duas vítimas como um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia, não sendo possível afastar tais elementos de convicção porque certamente ambas não teriam qualquer motivo para acusá-lo falsamente.

Para o TJ/SP:

"Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas - Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mentira ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível

a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso improvido". (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 12/01/2021). "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - Recurso da defesa - Pleito absolutório - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Reconhecimento procedido pela vítima e declarações por ela prestadas que se revestem de valor probatório - Provas testemunhais que comprometem sobremaneira o réu, desmentindo a pueril versão por ele apresentada - Condenação mantida - Recurso da acusação - Pleito de reconhecimento da majorante atinente ao emprego de arma - Cabimento - Desnecessidade de apreensão e submissão da arma à perícia - Precedentes - Pena redimensionada - Regime inicial fechado único adequado. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido". (TJSP - Apelação Criminal 1500830-23.2019.8.26.0616. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Camilo Léllis - j. 17/12/2020) - g.n.

Não bastasse, também foi colhido o depoimento do policial civil que corroborou o que foi dito pelas vítimas.

Anoto que este relato merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo irrelevante que o depoente seja policial.

Também foi provada a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, porque as vítimas claramente disseram que dois foram os autores do roubo.

Ainda, os mesmos depoimentos provam a ocorrência da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, sendo desnecessária a apreensão da arma de fogo:

"ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme da vítima. Negativa do réu isolada. Manutenção das majorantes. Desnecessidade da apreensão da arma. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0036523-67.2017.8.26.0114. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Diniz Fernando - j. 24/03/2021) - g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal- Artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavras das vítimas- Validade - Precedentes - Reconhecimento pessoal- Incabível a alegação de insuficiência probatória - Afastamento da causa de aumento de emprego de fogo - Irrelevante a não apreensão do armamento- Precedentes- Condenação mantida - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Penas basilares acima do piso - Aumento justificado- Segunda etapa - Agravante da reincidência - Ausência de bis in idem entre a primeira e segunda etapas dosimétricas- Condenações distintas- ase - Causas de aumento e concurso formal- Semi imputabilidade reconhecida em autos diversos- Prova emprestada- Aplicação do artigo 26, parágrafo único do CP- Redução no mínimo que se mostra suficiente - Regime inicial fechado - Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1500365-79.2019.8.26.0562. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Silmar Fernandes - j. 13/01/2021) - g.n.

Passo à dosimetria.

O réu possui maus antecedentes, conforme demonstra a F.A. de fls. 101/110 e a certidão de fls. 201/206.

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas independentemente do transcurso do chamado período depurador.

Ainda, reputo desfavoráveis as circunstâncias, uma vez que o roubo foi praticado na residência das vítimas. Isso porque o lar é - ou, no mínimo, deve ser - um santuário que teve a tranquilidade violada pela invasão de desconhecidos armados.

Além disso, certo é que nestes casos as vítimas se sentem especialmente aterrorizadas, já que os autores do crime, por razões óbvias, sabem onde elas moram, de modo que a sensação de insegurança tende a se perpetuar por longo período, agravando sobremaneira o trauma do evento.

Assim, aplico a pena-base aumentada em 1/5, alcançando 4 anos, 9 meses e 18 dias de

reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda fase, vejo que o acusado é multirreincidente, haja vista as condenações definitivas nos processos nº 0000693-74.2016.8.26.0599 da 2ª V.C. local, pelo crime de receptação, com trânsito em julgado na data de 21/04/2018 (fls. 201); nº 0001190-54.2017.8.26.0599 da 3ª V.C. local, pelo crime de furto, com trânsito em julgado na data de 25/07/2018 (fls. 201/202) e nº 1501330-43.2019.8.26.0599 também da 3ª V.C. local, novamente pelo delito de receptação, cuja sentença transitou em julgado em 22/06/2020 (fls. 204).

Dessa forma, aumento as penas em 1/5, tendo em vista a preponderância desta circunstância, chegando a 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Presentes as causas de aumento de pena dos parágrafos 2º inciso II e 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, elevo a reprimenda em 2/3, aplicando um só aumento, ou seja, o mais grave. Ficam as penas definitivas do réu, então, em 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, e 23 dias-multa.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, em razão da quantidade de pena fixada, da tripla reincidência do acusado e da espécie do crime pelo qual o réu está sendo condenado, o que revela maior periculosidade, pois praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, determino que inicie o cumprimento da pena corporal em regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim a concessão do "sursis".

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e dezoito dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de pena.

Por não haver condições de determinar a situação financeira do réu, fixo a pena de multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu JACKSON WILLIAMS MAGDALENO VICENTE a cumprir 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado, e a pagar 23 dias-multa no mínimo legal, por infração no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, todos do Código Penal.

Em razão da maior periculosidade do réu que, conforme exposto acima, além de ostentar maus antecedentes é triplamente reincidente e cometeu crime em concurso de pessoas e mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual fica mantida. Portanto, recomende-se-o na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença como ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA